

감사결과처분(요구)서

일련번호	9	감사자	감사실		공 개 (○) 비 공 개 (○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각각1개월내

△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 하자담보책임기간 산정 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 『국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙』 제70조제1항 규정에 의거, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 동법 시행령 제60조제1항 본문에 따라 공사계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정해야 한다. 다만, 제7호를 제외한 각 공사의 종류 간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공사의 종류를 기준으로 하여 하자담보책임기간을 정해해야 한다. <개정 1999. 9. 9, 2014. 11. 4., 2019. 9. 17.>
- 1. 『건설산업기본법』에 따른 건설공사(제2호의 공사는 제외한다): 『건설산업기본법』 시행령 제30조 및 [별표 4]에 따른 기간
- 2. 『건설산업기본법』에 따른 건설공사 중 자갈도상 철도공사(궤도공사 부분으로 한정한다): 1년
- 3. 『공동주택관리법』에 따른 전기공사: 『공동주택관리법』 시행령 제36조제1항 및 [별표 4]에 따른 기간
- 4. 『전기공사사업법』에 따른 전기공사: 『전기공사사업법』 시행령 제11조의2 및 [별표 3]의2에 따른 기간
- 5. 『정보통신공사사업법』에 따른 정보통신공사: 『정보통신공사사업법』 시행령 제37조에 따른 기간
- 6. 『소방시설공사사업법』에 따른 소방시설공사: 『소방시설공사사업법』 시행령 제6조에 따른 기간
- 7. 『문화재수리 등에 관한 법률』에 따른 문화재 수리공사: 『문화재수리 등에 관한 법률 시행령』 제19조

및 [별표 9]에 따른 기간

8. 『지하수법』에 다른 지하수개발·이용시설공사나 그 밖의 공사와 관련한 법령에 따른 공사 1년

2. 현황 및 지적내용

○ 계약현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	비고
2021년 △△△ 훼손탐방로 정비공사	361,200	2021.06.15.~2021.11.05.	

○ 하자담보책임기간 산정 소홀 현황

공종	하자담보책임기간 산정 현황		비고 (사무소 산정 하자담보책임기간)
	건설산업기본법	사무소	
조경공사	2년	1년	2021.11.18.~2022.11.17.

○ △△△△△△△△△△에서 시행한 “2021년 △△△ 훼손탐방로 정비공사”의 경우 조경공사로 설계하여 계약체결 후 준공처리를 하였으나, 하자담보책임기간 산정시 『건설산업기본법 시행령』 제30조에서 정한 조경공사 하자담보책임기간인 2년으로 산정하지 않고 1년으로 산정한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】

- 하자담보책임기간 변경(1년→2년)

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련